Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЗАЛТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БААЛЪК ТЕПЕ", ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 26 ФЕВРУАРИ 2008г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ГЕОТРАНС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ГР. НОВА ЗАГОРА

Днес, 19 ТК юли ..... 2021 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание:

- Решение № 247 на Министерския съвет от 19 март 2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалти, от находище „Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, сключен на 26 февруари 2008 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Геотранс - инженеринг" ООД, гр. Нова Загора, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;

- чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалти, от находище „Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, сключен на 26 февруари 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Геотранс-инженеринг" ООД, гр. Нова Загора („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Андрей Живков, наричан за краткост **„Концедент"**

и

„ГЕОТРАНС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119532477, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1606, р-н Красно село, ул. „Владайска" № 43, вход Офис сграда, ет. 1, представлявано от Николай Енчев – управител, наричано за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

Чл. 2. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалти, от находище „Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 26 февруари 2020 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на сключения на 26 февруари 2008 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалти, от находище „Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора и на Решение № 247 на Министерския съвет от 19 март 2021 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от подписването на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора в съответствие с мерките и условията на влязло в сила решение на компетентния орган по опазване на околната среда и водите за одобряване на инвестиционното предложение по процедурите по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, ако се изисква такова;

2. проект по чл. 6, т. 3 от концесионния договор, за рекултивация на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1 (актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за срока на действието на договора, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен работен проект по чл. 3, ал. 1, т. 1, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства, а в случай на приложимост на глава шеста, раздел трети от ЗООС – въз основа на влязло в сила ново решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище „Баалък тепе", решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2021г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на месец февруари 2022 г.

(3) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимата за 2021 г. вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 4 от договора.

(5) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/15 част от разликата между стойността на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията, считано до датата на подписване на това допълнително споразумение.

Чл. 6. Член 5, т. 2 от концесионния договор се изменя така:

„2. право на собственост върху добитото количество базалти и право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства от находище „Баалък тепе";

Чл. 7. Член 6 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. т. 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. в т. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. в т. 6 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

4. т. 11 се изменя така:

„11. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

5. т. 12 се изменя така:

„12. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;"

6. т. 13 се изменя така:

„13. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 34, ал. 1 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност;"

7. в т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

8. създават се т. 23 и т. 24 със следното съдържание:

„23. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство";

„24. добивните работи по никакъв начин да не засягат недвижимата археологическа културна ценност „Римска вила" (ДВ бр. 75/1968 г.) и нейната охранителна територия, която се намира на 4 км от гр. Казанлък, където се намира и находище „Баалък тепе". За целта преди започване на експлоатационната дейност концесионерът задължително да уведоми за обхвата на дейността си специалисти - археолози от исторически музей „Искра" – гр. Казанлък."

Чл. 8. Член 10, ал. 2 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „културни и исторически паметници" се заменят с „недвижими културни ценности";

2. в т. 4 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. в т. 7 думите „с министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят „със съответните компетентни органи";

4. т. 10 се изменя така:

„10. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка";

5. в т. 11 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

6. в т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

7. създават се т. 15 и т. 16 със следното съдържание:

„15. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59 от 2003г., обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г);

„16. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 2000 г.)".

Чл. 9. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. в ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на вноската от обезпечението по чл. 16, ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

2. ал. 3 се изменя и допълва така:

а) в основният текст думите „за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор" се заменят с „по ал. 1, т. 1";

б) т. 2 се изменя така:

„2. за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) т. 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година.";

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им;

5. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

3. ал. 8 се изменя така:

а) в т. 1 думите „мероприятията свързани с възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

4. Създават се алинеи 10-14 със следното съдържание:

„(10) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 10. Чл. 17 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 11. Член 24 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. в ал. 1:

а) т. 3 се допълва, като се създава изр. трето със следното съдържание:

„размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по тази точка не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,

буква „а" – скали за трошени фракции и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

б) т. 4 се изменя така:

„4. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 8 910 тона/шестмесечие добити базалти, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

2. в ал. 2 думите „по сметка, посочена от министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „по сметка на Министерството на енергетиката;"

3. в ал. 3 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерството на енергетиката";

4. ал. 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Казанлък цялото концесионно плащане, без ДДС."

5. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.)."

Чл. 12. В чл. 34, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

Чл. 13. Член 38 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. в ал. 1 думите „на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „на някое от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 15";

2. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

„(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и/или по ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от стойността на

съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 14. Член 39 от концесионния договор се изменя и допълва така:

„**Чл. 39.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 15. Член 41 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създават се ал. 3 и 4 със следното съдържание:

„(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 16. Създава се чл. 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 17. Създава се чл. 41б със следното съдържание:

„Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 18. Член 52 концесионния договор се изменя така:

1. ал. 2 се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката

телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;

факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София,

ул. „Владайска" № 43

„ГЕОТРАНС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

телефон: 0457/64049

e-mail: grafitko1@abv.bg

2. ал. 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При

неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 19. (1) Приложение № 3 от концесионния договор „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" се заменя с Приложението към настоящото допълнително споразумение.

(2) Приложение № 4 от концесионния договор „Работна програма за разработване на находище „Баалък тепе" – 13 листа, се отменя.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 11 (единадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалти, от находище „Баалък тепе", община Казанлък, област Стара Загора, сключен на 26 февруари 2008г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Геотранс-инженеринг" ООД, гр. Нова Загора, и влиза в сила от 26 февруари 2020 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

АНДРЕЙ ЖИВКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ

Приложение

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Баалък тепе"
Подземно богатство:	базалти
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.97
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	8 910
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Руен (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.